

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1189/2538

นายสุพจน์ เตชะเกษรี

โจทก์

นายไสว บุญสุข

จำเลย

นายณัฐนันท์ อัจฉฤทธิ์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก จึงไม่รับฎีกา จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่า โจทก์ไม่มีสิทธิ ฟ้องคดีนี้เพราะไม่ใช่ผู้ทรงเช็ค ขณะฟ้องคดีโดยได้รับเงินตามเช็ค และคืนเช็คแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดมัทธรนนท์ ไปแล้ว และคดีเป็นอันเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 และมาตรา 3 เป็นฎีกา ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงแห่งคดีแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 การกระทำ ของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษจำคุกกระหนละ 5 เดือน รวมจำคุก 15 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า กระหนแรกและกระหนที่สาม จำคุกกระหนละ 2 เดือน กระหนที่สองจำคุก 1 เดือน รวมจำ

คุก 5 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 153) จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 154)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า ขณะฟ้องโจทก์ได้คืนเช็คแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดมัทธุนนท์ และรับเงินตามเช็คไปแล้ว คดีเป็นอันเลิกกัน โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็ค โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่นำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายฎีกา จำเลยจึงถือได้ว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลยโดยถือว่าฎีกาจำเลยเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกา ชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า ขณะฟ้องโจทก์ได้คืนเช็คแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดมัทธุนนท์ และรับเงินตามเช็คไปแล้ว คดีเป็นอันเลิกกัน โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็ค โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่นำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายฎีกา จำเลยจึงถือได้ว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลยโดยถือว่าฎีกาจำเลยเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกา ชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยยกคำร้อง

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ